

专题四 传唤措施对比

1、治安案件的传唤和刑事案件的传唤相同点和区别是什么？

答：审批主体级别相同：所长、队长。

不同点：

第一、方式不同：治安传唤有口头方式、书面方式和强制传唤；而刑事传唤只有口头方式和书面方式。

第二、期限不同：治安传唤是8—12—24小时，刑事传唤是12—24小时。

第三、通知家属不同：治安传唤除了无法通知外，必须通知，而刑事传唤可以不通知。

2、口头传唤适用的情形是什么？

答：现场发现的违法犯罪嫌疑人。

3、口头传唤需要审批吗？

答：不需要审批，人民警察出示警察证，可以口头传唤。

4、经过口头传唤，违法犯罪嫌疑人的到案时间和离开时间、到案经过在哪里填写？

答：行政案件在《询问笔录》中注明到案的经过，到案时间和离开时间；刑事案件在《讯问笔录》中由犯罪嫌疑人填写到案经过、到案时间和离开时间。

5、书面传唤证上的到案时间和离开时间由谁填写？

答：违法犯罪嫌疑人自己填写。

6、口头传唤和书面传唤有强制性吗？

答：没有。

7、公安机关的传唤证上填写要求违法犯罪嫌疑人张三下午 3 点到公安机关接受询问或讯问，但张三是 4 点才到，是否属于程序违法？

答：不属于，程序违法指的是公安机关违反程序规定实施了执法行为，口头传唤和书面传唤本身没有强制性，因此公民来得晚，是公民自身的问题，不涉及公安机关程序违法的问题。

8、强制传唤可以直接适用的？需要审批吗？

答：强制传唤不可以直接适用，前提是违法嫌疑人对口头传唤或书面传唤，无正当理由拒不接受的。当场实施限制公民人身自由的行政强制措施，办案人民警察应当在返回单位后立即报告，并补办批准手续。公安机关负责人认为不应当采取行政强制措施的，应当立即解除。

9、刑事案件中有强制传唤吗？

答：没有。

10、如果在刑事案件办理中，通过口头传唤或书面传唤，犯罪嫌疑人拒绝的怎么办？

答：可以先行拘留或拘传。

11、传唤的时间和询问/讯问的时间是什么关系？

答：一般来说，传唤的目的是询问/讯问，因此询问/讯问的时间不得超过传唤的时间，但有的时候传唤的目的除了询问/讯问，也有可能是辨认、检查等，那么应当在传唤的时间区间内完成这些工作。

12、传唤时间的起算点从何时开始？

答：到达指定地点的次时开始计算。

13、传唤一定是讯问/询问的前提程序吗？

答：不是。

14、拘传和强制传唤如何区分？

答：第一，性质不同。拘传属于刑事强制措施，强制传唤属于行政强制措施；

第二、审批主体不同。拘传是县级以上公安、检察院、法院负责人批准后执行，而强制传唤是办案部门负责人批准；

第三、期限不同。拘传是12—24小时，而强制传唤是8—24小时。

第四、适用情形不同。拘传可以直接适用也可以间接适用，而强制传唤只能间接适用。

第五、救济不同。如果认为拘传错误，可以申诉、控告；认为强制传唤错误，可以申请行政复议或行政诉讼、国家赔偿。

15、传唤和继续盘问如何区分？

答：第一、对象不同。传唤的对象是确定的违法犯罪嫌疑人；继续盘问的对象是不能确定但也不能排除违法犯罪嫌疑的人；

第二、条件不同。无论是口头还是书面传唤，是公安机关在掌握一定证据的基础上实施的，而进行盘问乃至进一步继续盘问，警察没有证据的或者证据很薄弱，在警察内心无法形成确认，靠的是警察的职业敏感性。

第三、性质不同。传唤不具有强制性，而继续盘问属于行政强制措施。

第四、救济不同。因传唤不具有强制性，因此不存在公安机关危害公

民实质性权利的可能，故无救济路径。而继续盘问具有强制性，会对公民的人身自由进行限制，如果公民不服，可以提起行政复议或行政诉讼。

第五、时间不同。传唤是 8—24，或者 12—24；继续盘问是 12—24—48 小时。

第六、地点不同。传唤在公民的住所、单位、指定的地点均可，而继续盘问只能在派出所或者出入境边防检查机关询问室。

专题五 盘查与继续盘问

1、继续盘问可以在警务室里进行吗？

答：不可以，只能在派出所或出入境边防检查机关询问室。

符合继续盘问条件的，公安派出所民警应当将其带回继续盘问，公安机关其他办案部门民警应当将其带至就近的公安派出所继续盘问，出入境边防检查机关民警可以将其带至本单位询问室继续盘问。

（公安机关执法细则 90 页）。

2、是否经过当场盘查的，都必须制作《当场盘问、检查笔录》？

答：不是。只有对需要继续盘问或者已证实有违法犯罪行为，以及有证据证明有犯罪嫌疑的，应当制作《当场盘问、检查笔录》，由被盘查人核对无误后签名或者捺指印。

3、公安派出所民警对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后，不能排除其违法犯罪嫌疑，且具有下列情形之一的，可以将其带至公安

派出所继续盘问：（1）被害人、证人控告或者指认其有犯罪行为的；
（2）有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的；（3）有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的；（4）携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的。这不也有点证据吗，为什么不用传唤？

答：因为在警察心中没有达到确信违法犯罪的程度。

4、涉嫌违反治安管理行为的法定最高处罚为警告、罚款或者其他非限制人身自由的行政处罚的，可以继续盘问吗？

答：不可以。因为违背了比例原则。

5、患病的可以继续盘问吗？可以关到看守所、拘留所吗？

答：患有精神疾病、急性传染病或者其他严重疾病的，不可以继续盘问。

第十条 看守所收押人犯，应当进行健康检查，有下列情形之一的，不予收押：

（一）患有精神病或者急性传染病的；

（二）患有其他严重疾病，在羁押中可能发生生命危险或者生活不能自理的，但是罪大恶极不羁押对社会有危险性的除外；

（三）怀孕或者哺乳自己不满一周岁的婴儿的妇女。

第十九条 拘留所发现被拘留人有下列情形之一的，应当建议拘留决定机关作出停止执行拘留的决定：

（一）患有精神病或者患有传染病需要隔离治疗的；

(二)病情严重可能危及生命安全的。

6、报公安派出所负责人审批，需要准备什么材料？

答：《继续盘问审批表》和《当场盘问、检查笔录》

7、对所长批准继续盘问的，需要备案吗？向哪些部门备案？

答：需要备案。在实施继续盘问后一个小时内向本级公安机关警务督察部门，将《继续盘问审批表》复印，向治安大队备案。

8、继续盘问要不要通知家属或者单位？

答：立即通知。无法通知的不通知，在《继续盘问通知书》上注明，并由被盘问人签名或捺指印。

9、被继续盘问人的家属是没有独立生活能力的人，因公安机关实施继续盘问而使被继续盘问人的家属无人照顾的，公安机关应当怎么办？

答：通知其亲友予以照顾或者采取其他适当办法妥善安排，并将安排情况及时告知被继续盘问人。

10、对未成年人进行继续盘问，不要通知合适成年人到场吗？

答：需要的。对未成年人继续盘问的，应当通知其法定代理人到场。无法通知、法定代理人不能到场或者法定代理人同时被继续盘问的，可以通知其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。

11、继续盘问过程需要制作《继续盘问笔录》吗？

答：需要。对继续盘问情况进行记录，并载明被继续盘问人被带至公安机关的具体时间，由盘问民警和被继续盘问人核对无误后签名或者

捺指印。对被继续盘问人拒绝签名和捺指印的，应当在笔录上注明。

12、公安派出所负责人审批决定最长多少小时？

答：12 个小时。

13、对于哪些人继续盘问不得超过四个小时，并且不得送入候问室？

答：①怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女； ②不满十六周岁的未成年人； ③已满七十周岁的老年人。

前项规定的人员在晚上九点至次日早上七点之间被释放的，应当通知其家属或者监护人领回；对身份不明或者没有家属和监护人而无法通知的，应当护送至其住地。

14、继续盘问延长到 24 小时的条件是什么？审批主体是谁？

答：对在十二小时内确实难以证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，继续盘问时限可以延长至二十四小时。公安派出所应当填写《延长继续盘问时限审批表》，报县、市、旗公安局或者城市公安分局的值班负责人审批。

15、继续盘问延长到 48 小时的条件是什么？审批主体是谁？

答：对不讲真实姓名、住址、身份，且在二十四小时内仍不能证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，继续盘问时限可以延长至四十八小时。确有必要将继续盘问时限从二十四小时延长至四十八小时的，公安派出所应当填写《延长继续盘问时限审批表》，报县、市、旗公安局或者城市公安分局的主管负责人审批。

16、继续盘问可不可以从 12 小时直接延长到 48 小时？

答：不可以。

17、继续盘问的结果有几种？

答：第一、放人；第二、关人。放人的意思有二，排除嫌疑和嫌疑确定但证据不足；关人指的是羁押，即看守所、拘留所、强制戒毒所。

18、继续盘问的时间的起算点和终结点在哪？是否包含审批逮捕、拘留等时间？

答：时限自其被带至公安机关之时起，至被继续盘问人可以自由离开公安机关之时或者被决定刑事拘留、逮捕、行政拘留、强制隔离戒毒而移交有关监管场所执行之时止，包括呈报和审批继续盘问、延长继续盘问时限、处理决定的时间。

19、继续盘问结束后，可以直接适用传唤吗？

答：不可以。

20、继续盘问工作由公安机关主管公安派出所工作的部门负责业务指导和归口管理，对吗？

答：对，由治安大队业务指导和归口管理。

21、县、市、旗公安局或者城市公安分局经报请哪一级公安机关批准，可以在符合下列条件的公安派出所设置候问室？

答：设区的市级以上公安机关。

22、候问室有被继续盘问人，是否可以由辅警看管？

答：不可以，应当由民警值班、看管和巡查，如实记录有关情况，并做好交接工作。

23、派出所未设置候问室，那么被继续盘问人可以放到哪里看管？

答：应当由民警在办案区讯（询）问室、等候室等功能室看管，或者

送入就近公安派出所的候问室，不得在办案区以外的场所看管。

24、是否可以把不同性别的人送入同一个候问室？

答：不可以。同时禁止将被继续盘问人送入看守所、拘留所、强制隔离戒毒所或其他监管场所关押。

25、执行盘查任务的民警除了携带单警装备，每个盘查组还需要携带什么？

答：手持电台、手持身份证识别仪器和执法记录仪。

26、盘查一定是先盘问再检查吗？

答：不一定，对有一定危险性的违法嫌疑人，先将其控制并进行检查，确认无危险后方可实施盘问。

27、盘查时，应当与被盘查人保持安全距离，尽量让其背对开阔场地还是面对开阔场地？

答：背对。

28、经过盘问，确认有违法犯罪行为或者嫌疑不能排除的，应当先对被盘查人进行人身安全检查，还是先进行携带物品检查？

答：先人身，后物品。

29、盘问中，男民警可以对女性被盘查人进行人身安全检查吗？

答：对女性进行人身安全检查，应当由女性工作人员进行，可能危及检查民警人身安全，或者直接危害公共安全、情况特别紧急的除外。

30、进行人身安全检查时，应当检查有无凶器、武器和爆炸物品等危险品，如有，应当当场扣押还是收缴？

答：扣押。

31、在物品检查是，对违禁品，应当会同在场见证人和物品持有人查点清楚，当场开列清单，予以扣押或者收缴，对不对？

答：对的。

32、在盘查中，对张三进行人身安全检查，在保证安全的前提下，是否可以命令被检查人将其衣服口袋翻出、解下腰带、脱掉鞋袜接受检查？

答：可以。

33、在盘查中，对物品安全检查时，在保证安全的前提下，是否可以责令被检查人自行翻拿？

答：不可。应当责令被检查人将物品放在安全位置，不得让其自行翻拿。

34、发现毒害性、爆炸性、腐蚀性、放射性物品或者传染病病原体等危险物质时，如何处理？

答：应当立即组织疏散现场人员，设置隔离带，封锁现场，及时报告，由专业人员进行排除。

专题六 人身约束措施对比

1、对醉酒人适用保护性约束措施的条件是？

答：违法+醉酒+危险。

关联法条：《公安机关办理行政案件程序规定》第 58 条：违法嫌疑人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共

安全有威胁的，可以对其采取保护性措施约束至酒醒……。而《治安管理处罚法》第 15 条：“醉酒的人违反治安管理的，应当给予处罚。醉酒的人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的，应当对其采取保护性措施约束至酒醒。”

2、对醉酒人可不可以用手铐？

答：分情况，如果是涉嫌犯罪的醉酒人，可以用手铐；如果是违法的醉酒人，不可以用手铐，只能使用警绳、约束带等警械。

关联法条：《公安机关办理行政案件程序规定》第 58 条：……对行为举止失控的醉酒人，可以使用约束带或者警绳等进行约束，但是不得使用手铐、脚镣等警械。

3、约束过程中，应当指定专人严加看护。确认醉酒人酒醒后，应当立即解除约束，并进行询问。约束时间计算在询问查证时间内吗？

答：不计入。

4、对精神病人的保护性约束和对醉酒人的保护性约束有何不同？

答：第一，法律依据不同。对精神病人的保护性约束措施的依据是《人民警察法》第 14 条：公安机关的人民警察对严重危害公共安全或者他人人身安全的精神病人，可以采取保护性约束措施。需要送往指定的单位、场所加以监护的，应当报请县级以上人民政府公安机关批准，并及时通知其监护人。

而醉酒人约束措施是《治安管理处罚法》第 15 条：醉酒的人违反治安管理的，应当给予处罚。醉酒的人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的，应当对其采取保

护性措施约束至酒醒。

第二、违法程度不同，精神病人涉嫌的是犯罪，醉酒人涉嫌的是违法。

第三、约束措施不同，对精神病人可以用手铐、脚镣等，而对醉酒人不可。《公安部关于第十四条规定的“保护性约束措施”是否包括使用警械的批复》公法[2002]32号 铁道部公安局：你局《关于第十四条规定的“保护性约束措施”是否包括使用警械的请示》收悉。现批复如下：《人民警察法》第十四条规定的“公安机关的人民警察对严重危害公共安全或者他人人身安全的精神病人，可以采取保护性约束措施”包括使用警绳、手铐等约束性警械。

第四、性质不同，对醉酒人的保护性约束措施属于行政强制措施，可复议可诉讼可赔偿。

5、对涉恐人员的人身约束的权力来源是哪个法律？

答：反恐怖主义法。

6、对涉恐人员进行人身约束的措施有哪些？

答：《反恐怖主义法》第五十三条 公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列一项或者多项约束措施：

（一）未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所；

（二）不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动；

（三）未经公安机关批准不得乘坐公共交通工具或者进入特定的场所；

(四) 不得与特定的人员会见或者通信；

(五) 定期向公安机关报告活动情况；

(六) 将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交公安机关保存。

公安机关可以采取电子监控、不定期检查等方式对其遵守约束措施的情况进行监督。

采取前两款规定的约束措施的期限不得超过三个月。对不需要继续采取约束措施的，应当及时解除。

7、在涉外案件中对违法嫌疑人可以采取人身约束措施？

答：可以。专属于涉外的违法嫌疑人的是拘留审查和限制活动范围，但是继续盘问、强制传唤、保护性约束措施都均可以使用。

关联法条：

《公安机关办理行政案件程序规定》第 257 条：办理涉外行政案件，本章未作规定的，适用其他各章的有关规定。